主題精選：擬制遺產 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 死亡前2年內贈與併計遺產，受贈人改按比例負
擔遺產稅
發布日期: 2026-10-20
內文
一名年僅6歲的女童，實際繼承約1,567萬元遺產，卻遭國稅局核定高達5,735萬元的遺產稅！原
因是父親生前將價值3億餘元的股票贈與配偶，死亡後配偶及其他子女均拋棄繼承，導致未取
得該筆股票的女童，反而須承擔因股票併計遺產所產生的稅負。
這起爭議最終促成憲法法庭113年憲判字第11號判決，並推動《遺產及贈與稅法》修正。
總統於115年9月11日修正公布《遺產及贈與稅法》部分條文，其中一項重要變革，就是明定被
繼承人死亡前2年內贈與特定親屬、依法併入遺產總額課稅之財產，其對應的遺產稅額應由受
贈人按比例負擔，不再全部由繼承人承擔。亦即重新劃分生前受贈人與繼承人的納稅義務。
此一修正對於不動產生前贈與、財產傳承與繼承稅務規劃，具有重要的實務意義。
• 一、舊制問題：擬制遺產的稅，究竟由誰負擔？依《遺產及贈與稅法》第15條第1項規定，被
繼承人死亡前2年內贈與下列個人之財產，應於死亡時視為被繼承人之遺產，併入遺產總額課
稅：
1. 被繼承人之配偶。
2. 民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人。
3. 前款各順序繼承人之配偶。
此即一般所稱的「擬制遺產」，主要目的在防止被繼承人於死亡前透過贈與移轉財產，規避遺
產稅負擔。
惟應注意，財產被擬制為遺產，並不表示該財產在民法上重新成為被繼承人死亡時遺留的財
產。擬制遺產係稅法上計算遺產總額的規定，與民法上的財產歸屬及繼承標的仍應區別。

問題在於，修法前第6條第1項規定，有遺囑執行人者，以遺囑執行人為遺產稅納稅義務人；無
遺囑執行人者，則以繼承人及受遺贈人為納稅義務人。受贈人並不因受贈該財產，即當然成為
遺產稅納稅義務人。
尤其配偶間相互贈與財產，依同法第20條第1項第6款規定，不計入贈與總額，因此可能發
生：
1. 被繼承人生前將鉅額財產贈與配偶，配偶不因該筆贈與負擔贈與稅。
2. 被繼承人於贈與後2年內死亡，該筆財產依法併計遺產總額。
3. 倘受贈配偶又拋棄繼承，即可能使其他繼承人須以其繼承之財產，負擔因配偶受贈財產而
增加的遺產稅。
換言之，取得財產者與負擔稅捐者並非同一人，形成租稅負擔與財產利益歸屬不一致的問題。
• 二、修法緣由：113年憲判字第11號揭示兩項違憲爭議憲法法庭於113年10月28日公告113年憲判
字第11號判決，涉及兩個不同層次的擬制遺產課稅問題。
（一）受贈配偶與其他繼承人的遺產稅負擔不公平第一起案件中，陳姓被繼承人生前將價值3
億餘元的股票贈與配偶，於贈與後2年內死亡。其配偶及三名婚生子女均拋棄繼承，最後由一
名6歲非婚生女兒繼承遺產。該女童實際繼承財產約1,567萬元，但因前述股票須併入遺產總
額，國稅局核定遺產稅高達5,735萬元。
憲法法庭認為，死亡前2年贈與配偶之財產，雖得依法擬制為遺產課稅，但對於受贈配偶與其
他繼承人應如何負擔遺產稅，法律欠缺明確規範，致其他繼承人須以其繼承之財產，就配偶受
贈所產生的財產增益負擔稅捐，在此範圍內不符憲法第7條保障平等權之意旨。其使繼承人繼
承權之經濟價值嚴重減損者，並侵害憲法第15條保障之財產權。
（二）擬制遺產欠缺配偶剩餘財產差額分配請求權的相應扣除另一案件中，被繼承人於105年5
月3日將土地贈與配偶，同年5月14日即死亡，死亡後該筆土地依法併入遺產總額課稅。然而，
稅捐機關在計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，並未相應將該筆擬制遺產納入計算，
引發爭議。
憲法法庭認為，法律既將死亡前2年贈與配偶之財產視為遺產課稅，卻欠缺相當於《遺產及贈
與稅法》第17條之1的剩餘財產差額分配請求權扣除規定，在此範圍內亦不符憲法第7條平等權
保障意旨。
因此，本號判決實際揭示兩項重要問題：一是「擬制遺產產生的稅額應由誰負擔」，二是「擬
制遺產應如何計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額」。
需強調的是，憲法法庭並未否定死亡前2年贈與財產應併計遺產課稅的制度本身，而是要求立
法者補足稅負分配及扣除額計算的規範。憲法法庭要求立法機關於判決公告日起2年內檢討修
正，財政部先於114年7月28日發布稽徵作業處理原則，作為修法前的過渡措施，其後完成修
法。

• 三、修法重點：受贈人按財產比例負擔遺產稅115年9月11日修正公布的《遺產及贈與稅法》，
將第6條重新調整，增訂受贈人負擔擬制遺產稅額的規定，並另將原本納稅義務人之一「遺囑
執行人」刪除，而改為得代辦相關稅務事項：
1. 第6條第1項：「遺產稅之納稅義務人為繼承人及受遺贈人，無繼承人者，為遺產管理人，
並以被繼承人之遺產為限負繳納義務，遺產已移轉或滅失者，按被繼承人死亡時之時價負
繳納義務。」
2. 第6條第3項：「依第十五條第一項併入被繼承人遺產總額課稅之受贈財產，按各受贈財產
占遺產總額比例計算之遺產稅額，應以受贈人為納稅義務人，並以受贈財產為限負繳納義
務，受贈財產已移轉或滅失者，按被繼承人死亡時之時價負繳納義務，不適用第一項規
定。」
3. 第17條之1第2項：「依第15條第1項第1款併入遺產總額之配偶受贈財產，於計算剩餘財產差
額分配請求權扣除數額時，視為被繼承人現存財產。同條第3項並規定，不得以該受贈財
產作為履行給付義務之財產。」
這項規定並非僅限配偶，而是適用於第15條第1項所列的全部受贈對象，包括民法第1138條、第
1140條所定各順序繼承人及其配偶。因此，父母死亡前2年贈與子女、孫子女或其他符合第15
條規定的親屬，亦可能適用此一稅負分擔制度。
新法既然以受贈人身分作為課稅依據，受贈人即使拋棄繼承、喪失繼承權，或者本來就不是實
際繼承遺產的人，也不因此免除第6條第3項的納稅義務。
此外，縱使受贈人於贈與人死亡前已將受贈不動產出售，仍須按被繼承人死亡時之時價負繳納
義務。依第10條第3項，時價就土地為公告土地現值，房屋為評定標準價格，而非市價。
• 四、試算範例為具體說明新法，以下以配偶受贈土地為例（甲於115年死亡，依第12條之1規
定，適用財政部公告115年發生之繼承案件適用金額）。
甲於115年11月死亡，遺有配偶乙，以及兩名成年子女丙、丁。甲死亡時，尚有其他遺產價值
8,000萬元；另於死亡前1年，曾將一筆土地贈與配偶乙，該土地於甲死亡時的公告土地現值
為2,000萬元。
依《遺產及贈與稅法》第15條規定，該筆土地須併入遺產總額課稅，因此：遺產總額＝8,000
萬元＋2,000萬元＝1億元。配偶乙受贈財產占遺產總額的比例為： 2,000萬元÷10,000萬元＝
20%。
以下採115年度遺產稅適用金額：免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、直系血親卑親屬扣除
額每人56萬元、喪葬費扣除額138萬元。另為簡化計算，假設無其他財產、債務、扣除或稅額
扣抵事項，且不考慮配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額。比較乙未拋棄繼承及拋棄繼承兩種
情形：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
本例之情形B，因乙拋棄繼承，依第17條第2項規定，不得扣除配偶扣除額553萬元。乙仍以受
贈人身分負擔擬制遺產稅額。

遺產稅額按115年度適用的累進稅率計算，課稅遺產淨額超過5,621萬元至1億1,242萬元部分，適
用15%稅率情形A：5,621×10%＋(7,864－5,621)×15%＝562.1＋336.45＝898.55萬元。情形B：
562.1＋(8,417－5,621)×15%＝562.1＋419.4＝981.5萬元。
情形A：配偶未拋棄繼承全案遺產稅額為898.55萬元，其中乙以受贈人身分負擔179.71萬元；其
餘718.84萬元，由乙、丙、丁以繼承人身分共同負擔納稅義務。因此，乙具有受贈人與繼承人
雙重身分，並不是只須繳納179.71萬元。
情形B：配偶拋棄繼承全案遺產稅額為981.50萬元，其中乙須以受贈人身分負擔196.30萬元；
其餘785.20萬元，則由丙、丁以繼承人身分共同負擔。
若以修法前的一般納稅義務架構作制度比較，在沒有遺囑執行人的情況下，配偶乙拋棄繼承
後，原可能由丙、丁共同承擔全案981.50萬元稅額（惟113年10月28日判決公告後，此一情形
已不得再由其他繼承人負擔）；新法則將其中196.30萬元明定由受贈配偶乙負擔。
綜上，最重要的觀念：遺產稅仍先依整體遺產計算，再按照擬制遺產與其他遺產占遺產總額的
比例，劃分受贈人及繼承人的納稅義務。
參考資料
1. 憲法法庭113年憲判字第11號判決，113年10月28日。
2. 財政部臺北國稅局：死亡前2年內贈與財產併計遺產課稅，已修法由「受贈人」按比例負
擔稅額，115年10月16日。
3. 立法院法制局：生前贈與之擬制遺產課稅問題研析，113年11月。
4. 遺產及贈與稅法（115年9月11日修正公布）。
5. 財政部114年7月28日台財稅字第11404557320號令。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下